P U T U S A N

Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARJUNA WIBISANA LUBIS Alias JUNA**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Lingkungan III Sei Mati Kelurahan Sei Mati Kec Medan Labuhan, Kota Medan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Tita Rosmawati, SH, Cristoper P. Lumban Gaol, SH., M.Hum, Simon Sihombing, SH, Alfina Lubis, SH., Neny Widya Astuti SH., Nadia Lubis SH, Boy Kelvin Purba, SH Masing-masing Advok-Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) cabang Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Mdn tertanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2024, No Reg. Perkara: PDM- 95/Enz.2/05/2024;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARJUN WIBISANA LUBIS ALS JUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARJUN WIBISANA LUBIS ALS JUNA berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah bungkus plastik dalam kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis shabu seberat 1.000 gram (seribu) gram netto dan 10 (sepuluh) plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu keseluruhan seberat 930 (Sembilan ratus tiga puluh) gram netto dengan berat keseluruhannya seberat 1.930 (seribu Sembilan ratus tiga puluh) gram netto telah sisihkan sebanyak 44 (empat puluh empat) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna biru;

  Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui segala perbuatannya bahkan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi segala kesalah serta perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya demikian juga Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya serta permohonannya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa ARJUNA WIBISANA LUBIS Alias JUNA, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa ARJUNA WIBISANA LUBIS Alias JUNA di Link III Sei Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis sabu / metafetamina sebanyak 1 (satu) buah peastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 1.930 gr (seribu sembilan ratus tiga puluh) gram netto ,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ARJUNA WIBISANA LUBIS Alias JUNA menerima narkotika jenis sabu dari orang suruhan HERI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu seberat 1.000 gr (seribu) gram netto dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 930 gr (sembilan ratus tiga puluh) gram netto dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa yang terletak di di Link III Sei Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar terdakwa dengan 1 (satu) unit timbangan digital warna biru milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, lalu setelah terdakwa berada di dalam kamar terdakwa kemudian 1 (satu) unit timbangan digital warna biru milik terdakwa, plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu seberat 1.000 gr (seribu) gram netto dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 930 gr (sembilan ratus tiga puluh) gram netto terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) plastik hitam lalu terdakwa simpan di di lantai bawah tempat tidur terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wib saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi DIKI RIFALDI, S.E dan saksi IMAN C.SITEPU, S.H (Ketiganya Anggota Polisi Ditreskrimum Polda Sumut) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Link III Sei Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan sehubungan terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi DIKI RIFALDI, S.E dan saksi IMAN C.SITEPU, S.H langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disaksikan oleh saksi ALEXANDER Z. MAMAHIT, SP (Kepala Lingkungan III Sei Mati Kelurahan Sei Mati) dan telah ditemukan dan disita barang bukti di bawah lantai tempat tidur terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu seberat 1.000 gr (seribu) gram netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 930 gr (sembilan ratus tiga puluh) gram netto, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna biru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Adapun 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu seberat 1.000 gr (seribu) gram netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 930 gr (sembilan ratus tiga puluh) gram netto terdakwa peroleh dengan cara menerima dari orang suruhan HERI dan terdakwa akan menerima upah dalam sebesar Rp. 7.000.000-(tujuh juta rupiah) / kilogramnya apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terdakwa serahkan kepada penerimanya dan apabila sudah terdakwa serahkan ke penerimanya maka terdakwa akan memperoleh upah dari HERI (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 14.000.000-(empat belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 16 Maret 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu seberat 1.000 gr (seribu) gram netto dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 930 gr (sembilan ratus tiga puluh) gram netto dengan berat keseluruhannya seberat 1.930 (seribu sembilan ratus tiga puluh) gram netto telah sisihkan sebanyak 44 (empat puluh empat) gram netto untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 1.886 (seribu delapan ratus delapan puluh enam) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa ARJUNA WIBISANA LUBIS Alias JUNA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1419/NNF/2024, tanggal 28 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44 (empat puluh empat) gram. Barang Bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama ARJUNA WIBISANA LUBIS Als JUNA berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa ARJUNA WIBISANA LUBIS Alias JUNA, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa ARJUNA WIBISANA LUBIS Alias JUNA di Link III Sei Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu / metafetamina sebanyak 1 (satu) buah peastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 1.930 gr (seribu sembilan ratus tiga puluh) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ARJUNA WIBISANA LUBIS Alias JUNA menerima narkotika jenis sabu dari orang suruhan HERI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu seberat 1.000 gr (seribu) gram netto dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 930 gr (sembilan ratus tiga puluh) gram netto dan setelah terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa yang terletak di Link III Sei Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar terdakwa dengan 1 (satu) unit timbangan digital warna biru milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, lalu setelah terdakwa berada di dalam kamar terdakwa kemudian 1 (satu) unit timbangan digital warna biru milik terdakwa, plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu seberat 1.000 gr (seribu) gram netto dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 930 gr (sembilan ratus tiga puluh) gram netto terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) plastik hitam lalu terdakwa simpan di di lantai bawah tempat tidur terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wib saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi DIKI RIFALDI, S.E dan saksi IMAN C.SITEPU, S.H (Ketiganya Anggota Polisi Ditreskrimum Polda Sumut) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Link III Sei Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan sehubungan terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi DIKI RIFALDI, S.E dan saksi IMAN C.SITEPU, S.H langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi ALEXANDER Z. MAMAHIT, SP (Kepala Lingkungan III Sei Mati Kelurahan Sei Mati) dan telah ditemukan dan disita barang bukti di bawah lantai tempat tidur terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu seberat 1.000 gr (seribu) gram netto dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 930 gr (sembilan ratus tiga puluh) gram netto, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna biru. Selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 16 Maret 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (1 (satu) bungkus 8embila dalam kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis sabu seberat 1.000 gr (seribu) gram netto dan 10 (sepuluh) bungkus 8embila bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 930 gr (8embilan ratus tiga puluh) gram netto dengan berat keseluruhannya seberat 1.930 (seribu sembilan ratus tiga puluh) gram netto telah sisihkan sebanyak 44 (empat puluh empat) gram netto untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 1.886 (seribu delapan ratus delapan puluh enam) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa ARJUNA WIBISANA LUBIS Alias JUNA.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1419/NNF/2024, tanggal 28 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44 (empat puluh empat) gram. Barang Bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama ARJUNA WIBISANA LUBIS Als JUNA berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum telah diminta tanggapannya yang dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Iman Christian Sitepu, SH

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa akan tetapi setelah dilakukan penangkapan barulah saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi dari satuan Ditreskrimum Polda Sumatera Utara;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait adanya penangkapan yang dilakukan saksi bersama dengan Tim dari Polda Sumatera Utara terhadap terdakwa karena diduga ada menyalahgunaka narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim dari Polda Sumatera Utara ada melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim dari Polda Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di Lingkungan III Sei Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan telah melakukan penangkapan pada Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil menangkap kemudian saksi bersama dengan Tim dari Polda Sumatera Utara ada melakukan penggeledahan yang dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis Shabu, 10 (sepuluh) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna biru yang keseluruhan barang bukti seberat 1.930 (seribu Sembilan ratus tiga pulug) gram shabu;

- Bahwa sebelum saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terlebih dahulu Polda Sumatera Utara ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan aka nada transaksi narkotika kemudian atas informasi tersebut pimpinan Polda Sumatera Utara membuat surat perintah untuk dilakukan penyelidikan kemudian dari hasil penyelidikan yang dilakukan saksi bersama dengan Tim berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Tim berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi dan Tim membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Diki Rifaldi

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa akan tetapi setelah dilakukan barulah saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait adanya penangkapan terhadap terdakwa karena diduga ada menyalahgunaka narkotika;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di Lingkungan III Sei Mati Kelurahan Sei Mati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecaatan Medan Labuhan, Kota Medan bertempat didalam rumah saksi bersama dengan Tim ada melakukan penangkapan pada terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengna Tim melakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran dan dalam penangkapan tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus palstik dalam kemasan the cina warna hijau bertuliskan Qing Shan berisi narkotika jenis Shabu, 10 (sepuluh) bungks plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna biru;
- Bahwa setelah saksi dan Tim melakukan penangkapan kemudian saksi dan Tim membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum saksi dan Tim melakukan penangkapan terlebih dahulu pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwasanya ada seseorang melakukan pengedaran narkotika kemudian atas informasi tersebut saksi dan Tim ditugaskan untuk melakukan penyelidikan yang dari hasil penyelidikan saksi dan Tim menangkap terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat dilakukan introgasi di kantor polisi terdakwa mengakui barang bukti shabu adalah milik dari Heri;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus plastik dalam kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis shabu seberat 1.000 gram (seribu) gram netto dan 10 (sepuluh) plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu keseluruhan seberat 930 (Sembilan ratus tiga puluh) gram netto dengan berat keseluruhannya seberat 1.930 (seribu Sembilan ratus tiga puluh) gram netto telah sisihkan sebanyak 44 (empat puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri ;
- Bahwa ketika memberikan keterangan terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian terdakwa membaca berita acara pemeriksaan dan kemudian menandatangani berita acara tersebut;
- Setelah selesai memberikan keterangan terdakwa membaca berita acara lulu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di Lingkungan III Sei Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan terdakwa ada ditangkap oleh anggota polisi dari Polda Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ketika itu sedang tidur-tidur kemudian setelah ditangkap Anggota polisi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan polisi Polda Sumatera Utara menemukan 1 (satu) bungks plastik kresek warna hitam berisi kemasan The Cina warna hijau bertuliskan Qing Shan berisi Narkotika jenis Shabu, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan anggota polisi Polda Sumatera Utara adalah shabu milik dari Heri;
- Bahwa barang bukti shabu milik Heri yang ditemukan pada terdakwa rencanannya akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa ada dititipkan oleh suruhan Heri untuk menyerahkan shabu dan apabila terdakwa berhasil menyerahkan shabu dimaksud akan mendapatkan upah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Polda Sumatera Utara ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang akan menjual narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut kemudian Pimpinan Polda Sumatera Utara mengeluarkan surat perintah kepada Tim untuk di lakukan penyelidikan;
- Bahwa dari penyelidikan yang dilakukan Tim Satuan Narkotika dari Polda Sumatera Utara akahirnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di Lingkungan III Sei Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tim satuan Narkotika Polda Sumatera Utara berhasil melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan yang dilakukan Tim Satuan Narkotika Polda Sumatera Utara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresk warna hitam yang didalamnya terdapat the cina bertuliskan Qing Shan berisi narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Tim satuan narkotika Polda Sumatera Utara berhasil melakukan penangkapan kemudian Tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke polda Sumatera Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil introgasi yang dilakukan Tim kepada Terdakwa akhirnya terdakwa mengakui shabu diperoleh terdakwa dari saudara Heri;
- Bahwa terdakwa mengakui setelah barang shabu diterima terdakwa dari orang suruhan Heri kemudian Heri meminta agar terdakwa menyerahkan kepada seseorang dan apabila berhasil menyerahkan shabu akan mendapatkan upah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanga sudah dapat dinyatakan kalau terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bahwa untuk menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwaan harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah di sangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 “ setiap orang”

Menimbang, bahwa Undang - Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan teiapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki - laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata "setiap orang" identik dengan kata 'barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum, Subjek Hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang Pribadi Kodrati *(Natuurlijk Persoons),* yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu - satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum *(recht persoons),* yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan Peraturan Perundang - undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Arjuna Wibisana Lubis Alias Juna yang identitasnya sebagaimana dalam surat dawaan Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang Pribadi Kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa sehingga tidak terjadi Error in persona, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya, Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka mengenai unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Iman Christian Sitepu dan Diki Rifaldi (masing-masing saksi adalah Anggota Polisi pada satuan narkotika Polda Sumatera Utara) telah menerangkan pihak polda ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan aka nada transaksi jual beli narkotika, kemudian dari informasi tersebut lalu pimpinan Polda Sumatera Utara mengeluarkan surat perintah kepada saksi-saksi untuk melakukan penyelidikan yang dari hasil penyelidikan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 Wib

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di jalan Lingkungan III Sei Mati, Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan saksi-saksi ada melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran didalam rumah;

Bahwa pada saat ditangkap lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan yang dari hasil penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalmnya ada The Cina dengan tulisan Qing Shan berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa setelah menangkap serta menemukan barang bukti kemudian Terdakwa dibawa saksi ke polda sumatera utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdakwa mengakui barang bukti shabu adalah milik dari Heri dan terdakwa mendapatkan shabu dari orang suruhan heri untuk diserahkan kepada seseorang yang mana apabila terdakwa berhasil menyerahkan shabu akan diberikan upah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) akan tetapi sebelum barang shabu diserahkan terdakwa telah ditangkap anggota polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah diminta tanggapan terdakwa yang dalam tanggapannya terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi, bahkan terdakwa saat diminta keterangan dipersidangan telah menerangkan sudah mengenal saudara heri selama 3 (tiga) bula dan terdakwa sudah pernah mendapatkan tugas dari heri untuk menyerahkan shabu sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair telah dipertimbangan dan tenyata telah terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa dan karenanya terdakwa haruslah di jatuhi hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri terdakwa tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pemidanaan, maka kepada terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 1 (satu) buah bungkus plastik dalam kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis shabu seberat 1.000 gram (seribu) gram netto dan 10 (sepuluh) plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu keseluruhan seberat 930 (Sembilan ratus tiga puluh) gram netto dengan berat keseluruhannya seberat 1.930 (seribu Sembilan ratus tiga puluh) gram netto telah sisihkan sebanyak 44 (empat puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna biru yang keseluruhan barang bukti statusnya akan ditentukan sebagamana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di jatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dimasa yang akan datang ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Arjuna Wibisana Lubis Alias Juna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Arjuna Wibisana Lubis Alias Juna** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah bungkus plastik dalam kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisi narkotika jenis shabu seberat 1.000 gram (seribu) gram netto dan 10 (sepuluh) plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu keseluruhan seberat 930 (Sembilan ratus tiga puluh) gram netto dengan berat keseluruhannya seberat 1.930 (seribu Sembilan ratus tiga puluh) gram netto telah sisihkan sebanyak 44 (empat puluh empat) gram netto;
   - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
   - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
   - 1 (satu) unit timbangan digital warna biru;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., MH sebagai Hakim Ketua, LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H dan M NAZIR, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMMY SIAHAAN Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Medan, serta dihadiri oleh DANIEL SURYA PARTOGI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
LENNY MEGAWATY NAPITUPULU,S.H, MH	FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H
M NAZIR, S.H., M.H	

Panitera Pengganti,

EMMY SIAHAAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)